

2. 案由：普通破产债权确认纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某贸易公司

被告(上诉人):某新材料公司

【基本案情】

2020年3月24日,浙江省建德市人民法院(以下简称建德法院)作出(2020)浙0182破申2号民事裁定:受理某新材料公司破产清算并于同日指定管理人。

2020年9月22日,建德法院作出(2020)浙0182民初1842号民事判决:一、确认某冶金公司代某新材料公司向某贸易公司个别清偿债务5290600元的行为无效;二、某贸易公司于判决生效之日起十日内向某新材料公司管理人返还5290600元及利息损失。

2020年10月19日,建德法院作出(2020)浙0182民初1840号民事判决:一、撤销某冶金公司代某新材料公司向某贸易公司个别清偿的行为;二、某贸易公司于判决生效后十日内向某新材料公司管理人返还950000元及利息损失。

2020年10月23日,建德法院作出(2020)浙0182民初1846号民事判决:一、撤销某新材料公司向某贸易公司清偿货款4381925元的行为;二、某贸易公司于判决生效之日起十日内向某新材料公司管理人返还4381925元及利息损失。

上述个别清偿款本金共计10622525元。

因某贸易公司未根据上述三份民事判决返还财产,某新材料公司管理人向建德法院申请强制执行。在执行程序中,某新材料公司受偿337801.65元。因暂未发现某贸易公司有其他可供执行的财产,该院于2021年3月分别裁定终结三案的本次执行程序。后,某新材料公司申请某贸易公司破产清算。

2021年5月28日,浙江省绍兴市越城区法院作出(2021)浙0602破申13号民事裁定:受理某贸易公司破产清算并指定管理人。该公司管理人委托审计机构出具《专项审计报告》,载明:某贸易公司对某新材料公司享有应收账款18738971.15元,具体包括:双方逐笔核对并一致确认的7778644.50元;因某

新材料公司管理人申请撤销该公司向某贸易公司个别清偿金额合计10622525元并取得生效判决；建德法院扣划某贸易公司存款后用于返还个别清偿款337801.65元。

2023年5月15日，某新材料公司管理人向某贸易公司管理人出具《债权确认单》，载明：某贸易公司管理人向某新材料公司管理人申报债权18738971.15元，确认债权本金8116446.15元（包括双方核对一致的货款7778644.5元以及经强制执行返还的个别清偿款337801.65元），对申报的其他债权不予确认。某贸易公司管理人提出异议后某新材料公司管理人复核认为异议不成立，遂成讼。

【案件焦点】

破产企业的个别清偿行为被确认无效或被撤销后，个别受偿的债权人仅返还部分款项后其自身亦被裁定破产清算，其以尚未返还的个别清偿款金额申报的债权应否予以确认。

【法院裁判要旨】

浙江省建德市人民法院经审理认为：破产撤销权行使的法律后果是使债务人实施的损害债权人利益的行为因被撤销而丧失效力并恢复原有状态，但并不因此消灭债务人与撤销相对人之间原有的债权债务关系。在债权人某贸易公司亦进入破产程序的情况下，其对某新材料公司享有的普通债权可参照《中华人民共和国企业破产法》第四十七条关于附条件、附期限的债权和诉讼、仲裁未决的债权，债权人可以申报之规定，某贸易公司对某新材料公司可申报前述因撤销或者确认无效行为涉及的基础债权。但在某新材料公司获得分配额前，某贸易公司在某新材料公司破产程序中的分配额应予提存，否则显失公允。

浙江省建德市人民法院根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条第一款、第四十七条、第五十八条第三款规定，判决如下：

一、确认某贸易公司对某新材料公司享有金额为10284723.35元的普通债权；

二、驳回某贸易公司的其他诉讼请求。

某新材料公司不服一审判决，提起上诉。浙江省杭州市中级人民法院经审理认为：首先，债务人的个别清偿行为被撤销或被确认无效的法律后果应系个别清偿行为因被撤销或被确认无效而丧失效力，个别受偿的债权人应当返还所受偿的款项并归入破产财产用于对全体债权人分配清偿，而个别受偿的债权人则可依据基础债权关系向管理人申报债权。其次，本案中，某新材料公司的相关个别清偿行为已被法院判决撤销或确认无效，并判决某贸易公司将个别清偿款项共计10622525元及利息向某新材料公司管理人返还。后，某新材料公司管理人申请强制执行后仅受偿337801.65元，某贸易公司仍有10284723.35元款项未返还。最后，某贸易公司向某新材料公司申报的案涉债权被确认并获得清偿应以其实际返还个别清偿款项为前提，否则将损害某新材料公司全体债权人的利益，有违企业破产法关于公平清理债权债务的立法宗旨。人民法院作出某贸易公司向某新材料公司管理人返还个别清偿款项的判决以及某贸易公司破产后某新材料公司向其申报债权并被确认的行为，并不意味着某贸易公司已经实际返还了个别清偿款项，亦不代表其对某新材料公司享有的基础债权得以恢复。因某贸易公司未返还相应的个别清偿款项，其要求某新材料公司管理人对其申报的普通债权10284723.35元予以确认的诉请，缺乏事实和法律依据，本院不予支持，某新材料公司管理人对该笔债权不予确认并无不当。综上所述，某新材料公司的上诉理由成立，本院予以采纳。一审法院认定事实清楚，但适用法律不当，本院予以纠正。

浙江省杭州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销浙江省建德市人民法院(2023)浙0182民初2208号民事判决；
- 二、驳回某贸易公司的诉讼请求。

【法官后语】

在破产程序中，债务人对个别债权人的偏颇性清偿行为时常存在，严重损害了其他债权人公平受偿的权益，管理人一般通过提起诉讼的方式请求人民法院对债务人的个别清偿行为确认无效或撤销，将个别清偿的财产复归破产财产。

本案的核心问题是债务人的个别清偿行为被人民法院确认无效或撤销后，个别受偿的债权人仅返还部分款项后其自身亦被人民法院裁定破产清算，其以尚未返还的个别清偿款金额申报的债权应否予以确认。

第一，个别受偿的债权人向管理人申报的债权被确认并在破产程序中获得清偿应以其实际返还个别清偿款项为前提。《中华人民共和国企业破产法》第十六条关于债务人在破产申请受理后对个别债权人清偿无效的规定以及第三十二条关于债务人于破产申请受理前六个月内对个别债权人进行清偿的行为可予以撤销的规定，均系为了防止债务人的个别清偿行为损害全体债权人在破产程序中公平受偿的权利，确保实现企业破产法公平清理债权债务的立法宗旨。债务人在破产前法定期间内以及破产后向个别债权人清偿款项后，理论上来说双方之间相应的基础债权消灭。当债务人的个别清偿行为被确认无效或被撤销，法律后果应系个别清偿行为因被确认无效或被撤销而丧失效力，个别受偿的债权人应返还受偿的款项并归入破产财产，用于对全体债权人分配清偿，否则双方之间的基础债权不能自行恢复。即债权人实际返还个别清偿的款项系其与债务人之间的基础债权得以恢复的前提。若债权人未返还或未全部返还个别受偿的款项，则其申报的债权不应被确认。本案中，某贸易公司进入破产程序后可供分配的破产财产极少，虽然某新材料公司向某贸易公司管理人就个别清偿款项申报债权并被确认，但实际可获得分配的金额极少，该笔债权的确认并不意味着某贸易公司已经实际返还了相关款项。因某贸易公司仅返还了337801.65元，仍有10284723.35元个别受偿款未返还，其申报的该部分债权当然不应被确认。

第二，个别受偿的债权人申报的债权应以双方之间的基础债权为审查依据。管理人审查个别受偿的债权人申报的债权时，应以债权人与债务人之间的基础债权为依据，而不能仅仅以人民法院生效法律文书判决债权人应返还的个别受偿款项的金额为依据。本案中，一审法院按照债权人未返还的个别受偿款项10284723.35元直接确认债权，并不妥当。理由如下：债务人的个别清偿行为一般具有主观恶意，其个别清偿的对象往往系与其存在关联关系的债权人，如

